



Nr. 47 Kabinettsitzung vom 17. Januar 1923, 18 Uhr

R 43 I/1382 , Bl. 106-109

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Heinze, Geßler, Stingl, Groener, Albert, Luther; PrMinPräs. Braun, PrHandM Siering, PrLandwM Wendorff, PrIM Severing, PrFM v. Richter; StS Hamm, Bodenstein, Freund, Brugger, Geib, Kumbier; MinDir. Meissner, Loehrs, Brecht; Reichskohlenkommissar Stutz; Protokoll: MinR Kempner ¹.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

[1]) Außenpolitische Lage.

[2]) Ermächtigungsgesetz.

[3]) Ernährungslage.

[4]) Preisbildung.

[5]) Wucherfrage.

[6]) Ruhrgebiet.

[7]) Eisenbahnfrage.

[1]) Außenpolitische Lage.

Der Herr Außenminister teilt mit, daß bemerkenswerte Änderungen in der außenpolitischen Lage nicht eingetreten seien ².

¹ Unterzeichnet ist das Protokoll von v. Bornstedt, Wever und Kempner, die offenbar jeweils Teile des Protokolls geschrieben haben. Darauf deutet im übrigen auch die Verwendung verschiedener Schrifttypen hin. Eine Tagesordnung fehlt; daher sind die verschiedenen Überschriften mit entsprechenden Ziffern versehen worden.

² Mit Note vom 17. 1. macht die RReg. die frz. Reg. darauf aufmerksam, daß die frz. Truppen bei weiterem Vorrücken in Gebiete mit dt. Garnisonen kommen. Die frz. Reg. antwortet darauf am selben Tag, daß ihre Maßnahmen nicht den Charakter einer militärischen Aktion trügen. Das Verhalten der Ruhrindustriellen, eingenommen auf Weisung der RReg., zwänge zudem dazu, Kohlen zu requirieren. Bei sinkender Produktion würden möglicherweise Kohlensendungen ins östliche Deutschland ganz verhindert, da die Kohlenlieferungen für die Alliierten und für die besetzten Gebiete Vorrang hätten (Text der beiden Noten in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 26 f.).

[2)] Ermächtigungsgesetz.

Der Herr *Reichsminister des Innern* macht Mitteilungen über die Verhandlungen mit dem Ältestenausschuß wegen des Ermächtigungsgesetzes, die zunächst im Reichsministerium des Innern und dann im Ältestenausschuß stattgefunden hätten³.

Als er den Reichstag verließ, habe man beabsichtigt, das Ermächtigungsgesetz einem Ausschuß zu überweisen, das Plenum zu vertagen und den Reichstagspräsidenten zu ermächtigen, die nächste Reichstagssitzung anzuberaumen. (Tatsächlich wurde nachher im Reichstag die Beschlußunfähigkeit festgestellt, so daß der Gesetzentwurf dem Ausschuß nicht überwiesen wurde. Der Präsident beraumte die nächste Sitzung auf den 25. Januar an und behielt sich vor, den Reichstag nötigenfalls schon vorher einzuberufen.)⁴

[3)] Ernährungslage.

Der Herr *Reichsernährungsminister* berichtet über die von ihm geplanten, durch Verordnung zu treffenden ersten Maßnahmen:

– 1.

Die Anzahl der Fleischgerichte in den Gastwirtschaften soll beschränkt werden. Bei jeder Mahlzeit darf nur ein Fleischgericht verabfolgt werden.

– 2.

Die Verwendung von Butter in Gastwirtschaften soll untersagt werden.

– 3.

Die Verabfolgung von Eiern in Gastwirtschaften soll beschränkt werden.

– 4.

Verabfolgung von Milch zu Schokolade soll verboten werden.

Bei Übertretung der Vorschriften sollen die Betriebe geschlossen werden⁵.

[4)] Preisbildung.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* Die Gewerkschaften hätten Wiedereinführung der Zwangswirtschaft gefordert. Er habe erwidert, dies sei unmöglich. Im Kriege sei die Zwangswirtschaft im Laufe der Zeit allmählich aus sich herausgewachsen, sie ließe sich aber nicht plötzlich improvisieren⁶.

³ Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist ein Antrag der bürgerlichen Mittelparteien und der DNVP (versehentlich ist auch die SPD mit als Antragsteller genannt), in dem der RT aufgefordert wird, folgendem Ermächtigungsgesetz die verfassungsändernde Zustimmung zu geben: „Die RReg. wird ermächtigt, mit Zustimmung des RR diejenigen gesetzlichen Maßnahmen anzuordnen, die sich zur Abwendung der aus der wirtschaftlichen und sozialen Not für die Allgemeinheit drohenden Gefahren als notwendig erweisen. Die Verordnungen der RReg. sind dem RT unverzüglich zur Kenntnis zu bringen und auf sein Verlangen außer Kraft zu setzen.“ (RT-Drucks. Nr. 5484, Bd. 376).

⁴ Zum Verlauf der RT-Sitzung vom 17. 1., in der auch über die Verhandlungen im Ältestenausschuß des RT berichtet wird, s. RT-Bd. 357, S. 9479 ff. Nachdem der Antrag auf diese Weise am 17. 1. im RT gescheitert war, wurde er nicht weiterverfolgt. Stattdessen fordert der RIM am 18. 1. den RWiM, REM, RJM, RFM und RArbM auf, ihm „umgehend alle fertig formulierten Bestimmungen zuzusenden, die zu einem Notgesetz betreffend wirtschaftliche Schädigungen, Einschränkung der Vergnügungssucht und Schlemmerei sowie zur Unterdrückung von Aufkäufen, Wucher usw. vereinigt werden könnten. Ich beabsichtige, diese Vorschläge zu dem Entwurf eines Notgesetzes zusammenzustellen und nach schleuniger Durchberatung mit den Ressorts dem Kabinett vorzulegen.“ (R 43 I/1493, Bl. 236). Am 26. 1. legt der RIM seinen Entwurf dem Kabinett vor (Dok. Nr. 55, P. 2).

⁵ Zur weiteren Behandlung dieser Vorschläge s. Dok. Nr. 49, P. 1, insbesondere Anm. 5.

⁶ Wegen der Preiserhöhungen waren die Gewerkschaften bereits im Dezember im REMin. vorstellig geworden. Am 13. 1. wurden sie zusammen mit Vertretern der Industrie und des Handels vom RWiM empfangen, wobei es lt. Bericht Offermanns zu scharfen Kontroversen kam. Zur Frage der Zwangswirtschaft vermerkt der Bericht: „Nachdem Herr Knoll energisch für Neueinführung der Zwangswirtschaft eingetreten war, indem er darauf hinwies, daß wir während des Krieges eine militärische Blockade, jetzt eine

In der *Festsetzung des Brotpreises* werde man für die nächste Zeit möglichste Zurückhaltung üben. Die *Frage der Zuckerbewirtschaftung* werde er noch weiter prüfen.

Der *Getreidepreis* müsse nach dem Gesetz über die Umlage erneut festgesetzt werden ⁷. Eine Erhöhung lasse sich seines Erachtens nicht vermeiden, da sonst die Einlieferung der Umlage und die Produktion der nächsten Ernte geschädigt würden.

Der *Preußische Ministerpräsident* : Die geplanten Maßnahmen reichten nicht aus. Wenn nicht mehr geschähe, so würde eine äußerst schwierige Lage entstehen. Die Erhöhung des Getreidepreises würde dann gefährliche Wirkungen haben.

Der *Reichsfinanzminister* Man sollte nur solche Maßnahmen treffen, die wirklich Erfolg haben könnten.

Eine Erhöhung des Getreidepreises würde sich wohl nicht umgehen lassen, sie müsse jetzt aber in möglichst engen Grenzen gehalten werden.

Zu prüfen sei, ob nicht durch eine Zusammenarbeit mit den Genossenschaften eine übermäßige Preissteigerung verhindert werden könnte.

[Der] *Reichswehrminister* weist auf die große Bedeutung des von dem Herrn Preußischen Ministerpräsidenten angeschnittenen Problems hin.

Der *Reichsernährungsminister* bittet den Preußischen Ministerpräsidenten um konkrete Vorschläge.

Der *Preußische Landwirtschaftsminister* spricht sich gegen eine starke Erhöhung des Brotpreises in der nächsten Zeit aus. Eine gewisse Erhöhung des Getreidepreises sei nötig, sie dürfe aber keinesfalls bis an den freien Marktpreis gehen.

Preußischer Ministerpräsident : Wenn die Preise nicht zurückgehalten werden könnten, so bliebe nur übrig, die Bezüge der Lohnempfänger, Sozialrentner usw. entsprechend zu erhöhen ⁸.

Reichswirtschaftsminister Es sei selbstverständlich, daß bei weiteren Preissteigerungen die Löhne entsprechend erhöht werden müßten. Lange würde allerdings die Wirtschaft die Erhöhung der Löhne nicht mehr tragen können.

Preußischer Ministerpräsident : Eine Erhöhung der Getreidepreise würde verhängnisvoll wirken. Die Landwirtschaft muß auch sichtbare Opfer bringen, und sie kann es.

Der *Reichsernährungsminister* stimmte dem Preußischen Ministerpräsidenten in der Hauptsache zu, glaubt aber, daß eine gewisse Erhöhung der Preise sich nicht umgehen lasse.

Der *Reichskanzler* fragt, ob nicht die Möglichkeit bestehe, die Heraufsetzung der Preise einige Zeit zu verzögern? Auch er glaube, daß eine ernste Lage entstehe, wenn jetzt die Preise heraufgesetzt würden.

Der *Reichsernährungsminister* erklärt, daß zunächst der 20er Ausschuß des Reichstags zu sprechen habe ⁹. Er werde versuchen, auf ihn einzuwirken, dann dem Kabinett Bericht erstatten und Vorschläge machen ¹⁰.

Valuta-Blockade hatten, entspann sich eine lange Debatte über die Vorteile und Nachteile der Zwangswirtschaft.“ (R 43 I/1493 , Bl. 138-140, hier: Bl. 139).

⁷ Nach Art. II des Gesetzes vom 27.10.22 (RGBl. I, S. 809).

⁸ Im RWiMin. hatten die Gewerkschaften am 13. 1. betont, „daß die Teuerung zur Zeit etwa das Zweitausendfache des Friedens erreicht habe, während die Löhne erst bei dem Siebenhundertfachen angelangt seien. Würden die Preise weiter fortlaufen, so sei das Allerschlimmste zu befürchten, und Herr Grassmann [ADGB] erklärte, daß sie die Verantwortung für Aufrechterhaltung der Lage unter ihren Mitgliedern dann nicht mehr übernehmen könnten. Es sei unerhört, daß die Lebensmittel, die im Inlande erzeugt würden, ohne weiteres dem Dollarstande angepaßt würden und dadurch die Teuerung in gewaltigem Maße vergrößert würde.“ (R 43 I/1493 , Bl. 138-140, hier: Bl. 139). Material über die Lohn-Preis-Bewegung in R 43 I/1152.

⁹ Gemeint ist offenbar der 20er Ausschuß nach § 50 des Getreideverkehrsgesetzes vom 4.7.22 (RGBl. I, S. 560).

¹⁰ Geschieht in der Ministerbesprechung vom 19. 1. (Dok. Nr. 49, P. 2).

[5)] Wucherfrage.

Der *Reichsjustizminister* führt aus, daß an der Gesetzgebung und dem bestehenden Verfahren sich nicht viel ändern läßt¹¹. Vielleicht könne der Reichsminister des Innern die Länder ersuchen, durch ihre Organe darauf zu drücken, daß die Wucherbestimmungen streng beachtet würden.

Ministerpräsident Braun weist darauf hin, daß die Gerichte im allgemeinen nur dann Strafen verhängen, wenn der Wucher festgestellt sei. Das Verfahren sei auch umständlich.

Der *Reichsminister der Justiz* erwiderte, daß seiner Auffassung nach das Verfahren nicht so umständlich sei. Der Delinquent könne sofort vorgeführt werden. Die Einlassungsfrist betrage 3 Tage. Die Schwierigkeit liege nur in den mangelnden Anzeigen seitens der Polizeiorgane. Die unterm 16. Dezember 1922 von ihm und dem Herrn Reichswirtschaftsminister erlassenen Richtlinien¹² werde er nochmals nachprüfen. Die Wucher-Gerichte hätten im letzten Jahre mit Hochdruck gearbeitet. 14 000 Fälle seien zur Erledigung gekommen. Den weiteren Anregungen entsprechend werde er die Frage der Wucherbekämpfung nochmals prüfen und hierbei auch die Einarbeitung der Bestimmungen über die Veröffentlichung der Bestrafung von Wucherern in den Entwurf hineinarbeiten. Desgleichen sagte er Prüfung der Richtlinien vom 16. Dezember 1922 zu. Auf Anregung des Preussischen Ministerpräsidenten soll auch der Chef der Preussischen Landespolizei zur Beratung hinzugezogen werden.

[6)] Ruhrgebiet.

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* erstattete Bericht über die Lage im Ruhrgebiet und über das Verhalten der Zechenbesitzer und Arbeiter¹³. Er kam auf die heutige Trauerkundgebung im Reichstag anlässlich der Ermordung eines Arbeiters in Bochum durch die französischen Truppen zu sprechen¹⁴ und regte an, daß bei der Beerdigung wohl auch ein Vertreter der Reichs- wie der Preussischen Regierung anwesend sein müsse. Auf die von dem *Bundesminister des Innern* gemachten Mitteilungen, daß im Preussischen Landtage scharfe Angriffe gegen das Kohlensyndikat erhoben worden seien, weil befürchtet werde, daß infolge der Verlegung nach Hamburg die Kohlenzwangswirtschaft falle, erwiderte der *Reichswirtschaftsminister* daß diese selbstverständlich bestehen bleibe; sollte das Kohlensyndikat nicht freiwillig weiter bestehen, so würde ein Zwangssyndikat gebildet werden müssen.

[7)] Eisenbahnfrage.

Der Herr *Reichskanzler* gab bekannt, daß der Herr Reichsverkehrsminister 2 Beamte nach Dortmund entsandt hätte, um mit den Zechenbesitzern und den Gewerkschaften ins Benehmen zu treten, sich die dortigen Verhältnisse anzusehen und die Maßnahmen vorzuschlagen, die ihnen aus der Sachlage heraus notwendig erschienen¹⁵.

¹¹ Gesetzliche Grundlage der Wucherbekämpfung ist die VO gegen Preistreiberei vom 8.5.1918 (RGBl. S. 395 ff.) in Verbindung mit der VO über Wuchergerichte vom 27.11.1919 (RGBl. II, S. 1909 ff.) und dem Gesetz zur Verschärfung der Strafen vom 18.12.1920 (RGBl. II, S. 2107 ff.).

¹² Die 13seitigen Richtlinien Beckers und Heinzes enthalten Grundsätze über die Feststellung des angemessenen Preises, über die Beteiligung der Sachverständigen im Verfahren und über die Aufklärung der Bevölkerung über preisbildende Vorgänge; sie wurden unter dem 16. 12. den Landesregierungen zugesandt (R 43 I/1246, Bl. 243-249). Die Richtlinien sind außerdem abgedruckt in der Dezember-Nr. der 'Mitteilungen für Preisprüfungsstellen', hrg. vom RWiMin. (R 43 I/1246, Bl. 250-253).

¹³ S. Anm. 4 zu Dok. Nr. 45.

¹⁴ RT-Bd. 357, S. 9454.

¹⁵ StS Stieler teilt dem RK am 17. 1. mit, daß nach Rücksprache mit dem RWiMin, dem Kohlenkommissar und Amtsrichter Thomas die ORegR Leibbrand und Heiges ins Ruhrgebiet entsandt und am 18. 1. eine erste Besprechung in Dortmund mit GenDir. Vögler führen werden (R 43 I/203, Bl. 347 f.).

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* machte davon Mitteilung, daß die Finanzbeamten angewiesen seien, allen Beschlüssen der Eindringlinge – insbesondere wegen Erhebung der Kohlensteuer¹⁶ – Widerstand entgegenzusetzen¹⁷.

Das Kabinett stimmte ferner den Richtlinien zu, die an die Länder zur Bekämpfung von Wucher und Schlemmerei herausgehen sollen¹⁸. Ministerialdirektor Loehrs machte Mitteilung von den preußischerseits ergehenden Verordnungen auf diesem Gebiet¹⁹.

¹⁶ Am 18. 1. ergeht die Verfügung (Arrêté) Nr. 1 zur Beschlagnahme der Kohlensteuer im besetzten Gebiet, zugleich als Verordnung (Ordonnance) Nr. 132 der Irko im altbesetzten Gebiet erlassen (in: frz.-belg. Anordnungen für das Ruhrgebiet; Berlin, 1924, S. 9 f. sowie in RT-Drucks. Nr. 5555, Bd. 376, S. 28 ff.).

¹⁷ Ein derartiger Erlaß des RFM ergeht am 17. 1. an die Beamten der Reichsfinanzverwaltung und wird am 20. 1. durch einen ausführlichen Erlaß ergänzt (R 43 I/205).

¹⁸ Dok. Nr. 46.

¹⁹ In R 43 I/1199, Bl. 113-116a und 1246, R 43 I/1246, Bl. 258 f..

Zitierhinweis

Nr. 47 Kabinettsitzung vom 17. Januar 1923, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 155–159 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D47>